އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާކަމާއި، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަޔާން ބާރުލިބި ޤަރީނާތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާކަމާއި، ވަޖައިނަލް ސްވޮބުން ޑީއެންއޭ ނުފެނުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށަކުގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މިގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް") ރޭޕްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާކަމެކެވެ. ގދ. ވާދޫ، ބަހާރުގޯޅި، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކުރެވިފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިއަކު އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް ގޮސް އޭނާ ދޫ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއެކު އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން، އޭނާގެ ރުހުމެއް ނެތި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވާ ފިރިހެނުން ކޮޓަރިއާއި ދޫކޮށްލުމުން ދިމާވި ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އިޒާމް ޒާހިރު ޖިންސީގޮތުން ގޯސްކުރިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރެއްވީ 27 ނޮވެމްބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއާ އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރައްވައިފައިވަނީ ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކުރެއްވީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަޔާން އަންނަނިވި ހެކިތަކުން ބާރުލިބޭކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރު ދިން (2 ދުވަހު) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްގައި އިޞާމް ޝާކިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރިކަމާއި، ކަނޑާއި ދެފަރާތުގެ [illegible] ނަގުން ސާމްޕަލް ލިބުން މިކްސްޗަރ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮންޓްރިބިއުޓަރގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދެއް އިޞާމް ޝާކިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވެއެވެ.

30 ޑިސެމްބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމެވި ޙުކުމުގައި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުން އިޞާމް ޝާކިރު ކުށުވެރިކޮށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް، ޙުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޞާމް ޝާކިރު 13 އޭޕްރީލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޖީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލިހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ޝަރަޙަކޮށްދީފައިވާ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ހިމެނޭގޮތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވެއްދުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިޞާމް ޝާކިރުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެހެން ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވެއްދިކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަކަށް ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު، ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޤަރީނާއާއި ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އެހީގައި ކުށް ސާބިތުކުރާނެ ގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާމު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްގައި ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނޭ ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ތަނަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނިޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން ހެކި ނޫން ކަމަށާއި، ޓަޗިން ފެނުން ހިމެނުމުގެ ޕެނިޓްރޭޝަންގެ ބަދަލުގައި ފެނުން ކަމަށް ހިއްސާ ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާލަތުގެ ހެކިން ސަކަރާތުގައި މިހާރު އެހެން ފިޔަވަޅުތަކާއި ޙުކުމުގައި އަދަލު ހިންގާފައިވާ ޤާނޫނީ ބަސްތަކުގެ ދަށުން ސާބިތުކުރުމަށް ގެނެސްފައި ނުވާ ކަމަށް ކަމަށްވާއިރު، ޙުކުމުގައި ޖިންސީ އަދަލު ހިފެހެއްޓި އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތި މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.އޭ ހެކިގެ އިތުރުން [illegible] 2 ހެކިން ހެކިބަސް ދީފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވަނީ މާ ބުރަދަން ހުރި ހެކި ކަމަށާއި، ވަޖައިނަލް ސާމްޕަލްއިން ޖީ.އެސް.އޭ ނުފެނުމަކީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަލަންޖެހޭނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަޔާން ބާރުދޭ ހެކި ހުރިތޯ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދުގެ ރައުޔުގައި، [illegible] ދެ ހެކިންނަކީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އާއިލާގެ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ދެމީހުންގެ ހެކިބަހުގައި ފުށުއެރުން އޮތް ކަމަށާއި، އެ ހެކިބަހުން ބުރުން ނެތްކަމާމެދު އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް އުފެދޭ ކަމަށާއި، ޖިނާއީ ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ ދަޢުވާ ފުށުއަރާކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިގެން ކަންފަތުގައި އުނގަލުމުން ޖީ.އެސް.އޭ ފެނުނު ކަމަކީ ޖިންސީ ގުޅުމެއް ވެއްޓިފައިވާކަމުގެ މައްޗަށް ޝަހާދަތުގެ [illegible] ނޫން ކަމަށާއި، "މިއީ ޝަހާދަތުދޭ މީހާގެ އަޚްލާޤީ (character) ރިޢާޔަތްކޮށް ފާހަގަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަން ފެނޭ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުޖައިރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔުގައި، ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފޯރެންސިކް އެވިޑެންސަށް ތާއީދުކުރައްވައި، ތަފާތުވާނީ އެ އެވިޑެންސް ޓެސްޓުކުރުމުގައި ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތް ތަރުތީބުކުރާއިރު، އިޖްތިމާޢީ ބާރުގަދަ ވަޒަންކުރި ފަރާތްތަކާއި، ޝަރީޢަތަށް ރިޢާޔަތްތެރިވާ ގޮތުގައި [illegible] ފުރުން ދެ ހެކިންގެ ހެކިބަހާ ޖިނާއީ [illegible] ކަމަށާއި، ވަޖައިނަލް ސާމްޕަލްއިން ޖީ.އެސް.އޭ ނުފެނުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަން ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށާއި، ސާބިތުކުރާ [illegible] ކަމަށާއި، ހެކިދިނުމުގެ ބަރުދަނާ ފުރިހަމަކުރާ ހެކިބަސް ނަގާފައިވާގޮތުގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމް ވެސް މި ރައުޔަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ރައުޔުން (2-1) ނިންމާފައިވާނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ސާބިޤާތައް

1. ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި، ނުވަތަ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވައްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢްރީފުގައި ދެމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ރުހުން ނުލިބުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮތީ ހެކީގެ ދެއި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ޝާހިދުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ޝާހިދުންގެ ހެކި ހުށަހެޅިއްޖެނަމައެވެ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބާވަތެއް ދިމާނުވާނަމަވެސް، އެ ހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ދެއި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރާ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ދެއި މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔައީގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް ދިމަވާން ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ބާރުބޭނުންކުރިކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާ ޚިލާފަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، ތުހުމަތު ނުވަތަ ދައުވާ ނަގާފައިވާ ފަރާތުގެ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެކިތަކެއްކަން އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އަންގައެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރާ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިންގާ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީ، ހާދިސާ ހިނގިއިރު ޝާހިދުން ހުރުން ގިނަ ފަހަރު ނުދިމާވާތީއެވެ، ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރަނީ އަނިޔާވެރިޔާގެ ނުވަތަ ކުށުގެ ޝިކާރައަށް ވާ މީހާގެ ގާތް މީހަކު ކަމަށް ވުމާ ގުޅިގެން ބޭނުންކުރެވޭ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިސްތިއުނާފު (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަހްމަދު މުހައްމަދު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގައި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތަކެއް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބޮޑު ބަރޯސާ ހުރި ހެއްކެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ލޮލުން ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތާމެދު ކަންވީގޮތް ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދޭ ދިނުން ނުވަތަ އެ އަންހެން މީހާގެ ހެކިބަހަކީ، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސްކޮށް ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެކިތަކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ގޮތަށް މައްސަލައަށް އެ މީހުންގެ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާވެ އެކަނި މައްސަލައެއްގައި ދެކޮޅުގައި ނުވަތަ ސަޕޯޓިވް ހެކި ނުހުރެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ހެކިބަސް ބާރުލިބޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ ނުހުރެއްޖެނަމަ، ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށް ސާބިތުކުރަން ދަތިވެއެވެ.

11. ޖީ.ޕީ.އެސް ލޮކޭޝަނާއި އެ ރޭ އެކަނި ޓެކްސީގެ ބުކިން ލޮގް ސާބިތުވާގޮތުން ތާރީޚާއި ވަގުތު ނުގުޅެއެވެ. ބުކިން ލޮގް ސާބިތުކުރާ ޖީ.ޕީ.އެސް ލޮކޭޝަން ބާރުދޭނީ އެކަން ލޮކޭޝަން ނުވަތަ ފޯނާއި އެއްގޮތް ދިމާވާނަމައެވެ.

12. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުދީގެ ތަޙުޤީޤާއިން ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ފަރާތުގެ ޖީ.ޕީ.އެސް ފެންނަ ހާލަތުގައި، އެ ޖީ.ޕީ.އެސް ހުރި ކޯޑިނޭޓްތަކުން (ހ) މާޗިލީގައި އޮތް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި، (ށ) ކޯޑިނޭޓްތަކުން ފެންނަ ސަރަހައްދު ވިލިފުށީ ތޮށް ކަމުގެ ފަރާތް އަދި (ނ) ބުނުން ސެޓެލައިޓް އެނގިގެން ފަރާތް ހުށަހެޅުމުން ބޭނުން ކުރި ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނި ގުޅުވައިދޭ އެހެނިހެން ހެކި ދިމާވާގޮތަށް، ވަޒީފާގެ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖާއި ޖީ.ޕީ.އެސް ލޮކޭޝަންތަކާ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހާދިސާ ހިނގިއިރުގެ ވަގުތާއި ތަން ދިމާވާކަމެއް ނުފެނެއެވެ. ސާބިތުވާގޮތުން ގޮތެއް، ހާދިސާގެ ފަރާތް ވަގުތު ދަނޑިވަޅާއި ދުވަސް ފަރާތަކަށް ވަޒީފާގެ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖު ޖީ.ޕީ.އެސް ނުޖެހޭކަން ދެއްކުމަށްވެސް ސަބަބުވެއެވެ.

14. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހަނދާނުގައި ނުހުރުން ސަބަބުތަކާހުރި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޖީ.ޕީ.އެސް ފޯނު، އެއީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ކިޔައިދީ ތަފްސީލާ ދިމާވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ ސަޕޯޓިވް ހެކިއެކެވެ.

15. ކޯޓުގެ ބަލައިލުމުގެ އެއް ކުރުކަމަކީ ކުރުން ނިންމުމެވެ. ކުރުންތެރިކަން ނުވަތަ ދޫކޮށްލަން ތުހުމަތުކުރެވޭ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތުންނެވެ. އެކަމުގެ އިންސާފު އަންހެނުންނާއި ޖިންސީ ގުނަވަންތަކާ ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަންތަކަށް، ކިބައިން ކުރާ މިންވަރުކަން ނަމަވެސް، ވައްދައިހެދެވެ. އަސްލު ގޮތުގައި ޖިންސީ ގުނަވަން ހިނގާފައިވާ މައްޗަކަށް ކުރުން އެއްވެސް ގޮތަކުން ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ހިންގާކަމެއްގެ ކުރިން ޓެއްޓަތަކެއް ހިނގާފައިވާ، އޭގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ކަމަކުން އަނިޔާގެ މައްޗަކަށް އިންސާފު އަތުވެދާނެކަމެވެ.

16. ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހުގައި ހިފުހައްޓަސްކުރުމުގައި، އެކަން ކުރުން ބޭނުންނޫނީ ކަމުގައި ދޫކޮށްލުމުގެ އަދުލުވެރިކަން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ބަދަލުވުމާއި، އެކަމަށް ހުއްދަ ބަހުން ބާރުލިބިފައިން ގޮތުން ނުބައިކަން ދޫކޮށްލެއެވެ.

17. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ބަލިކޮޅުވެފައި، އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރި ފަރާތަކަށް، ޝަކުވާ ދެއްކުމަށް ހިތައިދިނުމާ ގޮތުގައި ފުރުޞަތުތައް ނުދޭނަމަ، އެ ހިތަށްދެރަވުމުގެ ސަބަބުން ޝަކުވާކުރުން ފަސްކުރެވިދާނެކަމެވެ.

18. ހުކުމްކުރުމުގެ ބަލައިލުމުގައި ދަލީލުތަކާއި ބަލަން ހުރި ހެކިތަކުގެ އިތުރުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައް ސާބިތުވާނަމަ، އެއީ ހުކުމަކަށް ބާރުދޭ ހެކިތަކެވެ. ހުކުމްކުރުމުގެ ބަލައިލުމުގައި ބަރާބަރު ބާރުލިބިދޭނަމަ، އެއީ ހުކުމަށް ތަފާސީލުކުރާ ކަންތައް ކަމުގައި ނިންމާލެވޭނެއެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތާމެދު ކަންވިގޮތަކަށް ޢާދާ ދީ ޝިކާޔަތަކީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބެލުން؛ (2) އެ ޝިކާޔަތުގެ މައްސަލަ ބަލާ އެހެން މައްސަލައެއްގައި ދެކިދާނަމަ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށަހެޅުނަމަ ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅުން ބާރުދޭ އެހެނިހެން ހެކި ހުށަހެޅުނަމަ، ތުހުމަތުގެ ކުށް ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫންކަމާއި، އެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ހެކިކަމަށްވިޔަސް އަނިޔާވެރިޔާ ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ކޯރޯބަރޭޓްކުރުމާއި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކުށްކޮށްފައިވާކަމަށް ފަސޭހައިން ޤަބޫލުކުރެވުމެވެ.

20. ހަމައެއާއި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބިނާ ކުށް ކުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ހުކުމް ދޭން މިންވަރެއް ހިސާބުކުރުމަށްޓަކައި، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަޙުޤީޤުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުން ހުއްދަ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުލްބެންޗް ދެނެގަތުމުގެ އެޕީލް ނަ. މުޙައްމަދު ޝަރީފު (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޔާޒު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުން ލުއި ކޮށްފައިވެއެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޚްތާރު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހެކިބަހުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާޔަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބޮޑު ވަޒަން ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ލޮލުން ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމުގައި ބަލައިގެން، އިތުރު ހެއްކާއި ދިރާސާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބަރޯސާވެގެން މި ފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، ދެވަނަ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ތަރީޤާ ހޯދައިގެން ނަމަ، ތުހުމަތު ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.
6. ޖިންސާ ހައްކަކީ އެ ހުރި އެކަނި ހޮސްގެން ބޭރުގެ ކުރު ސާބިތުވާނެ ހައްކެއް ނޫނެވެ. ޖިންސާ ހައްކަކީ ބާރުދިނުމުގެ ހައްކެއް ނުވަތަ ދޭހަވާ އިންސާނުންނެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޖިންސާ ފެންނަ ހާލަތުގައި، (ހ) ޝާހިދުން އޮތް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ހެކިތަކާއި، (ށ) ކުށްކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމުގެ ހެކި އަދި (ނ) ތުހުމަތު ނަފީކުރާ އިންކާރު ހެކިތައް ހުރުމުން ތަރާޒުގެ ކުރި ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.
8. ތުހުމަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތައް ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާތީ، ލޮލުން ފެނުނު ހެކިން ގިނަފަހަރު ނުލިބޭ އަދި ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރަނީ އަނިޔާވެރިޔާގެ ނުވަތަ ސިފަ ވަންހަނާ ގޮތަށް ކުރުމުގައިވާތީއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހުމަދު މުހައްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހުމަދު މުހައްމަދު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަހަކީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަހަށް ބާރުދޭ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.

2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލަން އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީލުކުރެވިފައިވާދު، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ކުށްތަކަށް ވެސް ހިނގާނެ ކަމަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބާރުމަދުވެސް ބާރުން ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާކިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާކިރު (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ޝާކިރު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ޢަޒާބުކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި އަނިޔާވެރިޔާގެ ބަހަށް ބާރުދޭ ހެކި ޤަބޫލުކުރާ އެ ބަސް ގެނެސްދެވިފައިވާތީ މައްސަލަ ސާބިތުވެއެވެ.

2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެއް އޮތްކަން އާންމުން އޮތުމުން، އަހުމަދު މުހައްމަދު ޤަޟިއްޔާގައި ބާރުއަޅާފައިވާ އުސޫލު މިހާރު މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.
(ހުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 ފެބްރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ޤަތުލުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ޝަރީޢަތުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ހެކި ޤަރީނާ ގުޅުވާލެވޭކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވަސީލަތަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ފަރުޖުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވުން، އެ ހެއްކަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 16 ޖޫން 2021)

ޙަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ފާއިޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ތަޙުޤީޤުގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން އެ ޙަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބުނުން އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ، ކުށުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ޙުކުމް ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 02 ނޮވެންބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު [illegible]

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު [illegible] (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު [illegible]

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ޝައްކަކުން ބޭރުން ކުށް ކުރިކަމަށް ޤާޠިޢަން ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނަބަވީ ޙަދީޘާ ގޮތުގާ މިންވަރެއް ހިނގާފައިވާނަމަ، އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ތަޢުޒީރުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދައެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ ދަޢުވާގެ ވާހަކައިގައެވެ.)